

Marc Moszkowski
Le Verdos
83300 Châteaudouble
mmm@deepgulf.net
Tél: 04 89 53 23 44

Centre des Finances Publiques
SIP Draguignan
95 traverse Jacques Brel CS 20415
83300 Draguignan Cedex

Le Verdos, 25 septembre 2026

Objet : Valeur locative cadastrale; questions demeurrées sans réponse

Madame, Monsieur,

J'accuse réception de votre réponse.

Toutefois, ma contestation ne porte pas sur l'utilisation d'un bien immobilier, mais sur sa qualification fiscale. Ma question demeure donc sans réponse : sur quels éléments matériels et critères fiscaux le bassin de réserve d'eau de 145 m³ est-il qualifié de « piscine » et d'« élément de pur agrément » ?

Vous indiquez par ailleurs que « l'évaluation est conforme aux déclarations H1 effectuées avec le géomètre lors de son passage ». Je vous remercie donc de bien vouloir m'indiquer quelle mention précise de la déclaration H1 fonde cette qualification de « piscine ».

Enfin, ma seconde question demeure également sans réponse : comment l'absence d'« eau courante », expressément mentionnée dans la déclaration H1 que vous m'avez communiquée, est-elle prise en compte dans la détermination de la valeur locative cadastrale de l'habitation ?

Par ailleurs, vous indiquez que « la taxe foncière porte sur tous les biens immobiliers en raison de leur possession et non de leur utilisation » et qu'elle constitue « un impôt réel à connotation patrimoniale ». Je ne conteste nullement le principe selon lequel la possession du bien constitue le fondement de son assujettissement à la taxe foncière. Cette observation ne répond toutefois pas à ma question, qui porte non sur le principe de l'assujettissement, mais sur l'assiette de l'impôt et la détermination de la valeur locative cadastrale.

En effet, aux termes de l'article 1388 du Code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après leur valeur locative cadastrale. L'administration fiscale indique elle-même que cette valeur représente le loyer théorique annuel que le bien pourrait produire s'il était loué dans des conditions normales. L'article 1496 prévoit par ailleurs que l'évaluation tient notamment compte de la nature, de la situation, de l'état et de l'équipement du bien, tandis que l'article 1517 prévoit la prise en compte des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement.

Il existe donc une distinction essentielle entre l'assujettissement d'un bien à la taxe foncière en raison de sa possession et la valeur servant d'assiette à cette imposition. C'est précisément cette seconde question que je soulève.

Cette distinction paraît d'ailleurs confirmée par la décision que vous-mêmes avez récemment prise : la modification du coefficient d'entretien et le classement de la maison en catégorie 7 ont conduit à un dégrèvement de 249 €. L'administration a donc elle-même reconnu que les caractéristiques et l'état du bien ont une incidence sur son évaluation fiscale.

Ma question demeure dès lors entière : comment est prise en compte, dans la valeur locative cadastrale, la perte considérable d'utilité et de valeur locative résultant notamment de l'absence durable d'eau courante, expressément constatée dans la déclaration H1 que vous m'avez communiquée ?

Je vous remercie de bien vouloir répondre à ces questions précises.

Avec mes salutations distinguées,

Marc Moszkowski

